



Universidad
Continental

Presentación de asignatura

Razonamiento y Argumentación Jurídica

Dr. Roseleyev Ramos Reymundo

- Abogado
- Contador Público
- Maestro en Derecho Penal
- Maestro en Economía, Contabilidad y Administración con mención en Finanzas
- Máster en Administración Financiera y Hacienda Pública (UNED). Madrid. España
- Maestro en Educación con mención en Docencia en Educación Superior
- Egresado de la Maestría en Control Gubernamental (ENC – CGRP)
- Doctor en Derecho



¡ Bienvenida !

**Estimad@s estudiantes bienvenid@s a la
asignatura de Razonamiento y
Argumentación Jurídica**



Nuestra expectativa:

**Que aprendan y desarrollen sus
capacidades, competencias, habilidades y
destrezas legales en Razonamiento y
Argumentación Jurídica; siendo
indispensables para su formación jurídica y
posterior ejercicio profesional.**



PROPÓSITO DE LA CLASE

A

Reconoce aspectos de organización metodológica y de evaluación de la asignatura.
Identifica la situación actual y organización de la asignatura.



SUMILLA DE LA ASIGNATURA

B

La asignatura de Razonamiento y Argumentación Jurídica es obligatoria, ubicada en el noveno ciclo de la carrera de Derecho. Con esta asignatura se desarrolla, en un nivel logrado, la competencia específica Deontología Jurídica.



RESULTADO DE APRENDIZAJE

C

Al finalizar la asignatura, el estudiante será capaz de evaluar argumentos jurídicos, debidamente justificados y dentro de un marco ético profesional.



BENEFICIOS DE LA ASIGNATURA

D

Colabora con la formación de tu perfil profesional, pues permitirá desarrollar tus capacidades para evaluar argumentos considerando principios y normas ético profesionales siendo futuros generadores de un valor sostenible, para las organizaciones y la sociedad en general.



Organización de la asignatura

**A**

Unidad I:

Derecho y argumentación**B**

Unidad II:

Argumentación jurídica**C**

Unidad III:

**Análisis y evaluación de las
argumentaciones****D**

Unidad IV:

La argumentación y sus contextos

Unidad 1

Derecho y argumentación

Resultado de aprendizaje de la unidad:

Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de analizar las concepciones del derecho y de la argumentación jurídica para la interpretación y aplicación del derecho, en el actual contexto del Estado Constitucional de Derecho

1. Concepciones del Derecho
2. El constitucionalismo o post-positivismo
3. Concepciones de la argumentación y argumentación jurídica
4. Argumentación y falacias

Unidad 2

Argumentación jurídica

Resultado de aprendizaje de la unidad:

Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de comparar las concepciones de la argumentación jurídica, para el ejercicio del derecho y la justificación de las decisiones jurídicas

1. Concepción formal: las inferencias y sus clases
2. Concepción material: premisas y razones
3. Concepción pragmática: elementos dialécticos y retóricos de la argumentación
4. La retórica y la dialéctica en la argumentación jurídica

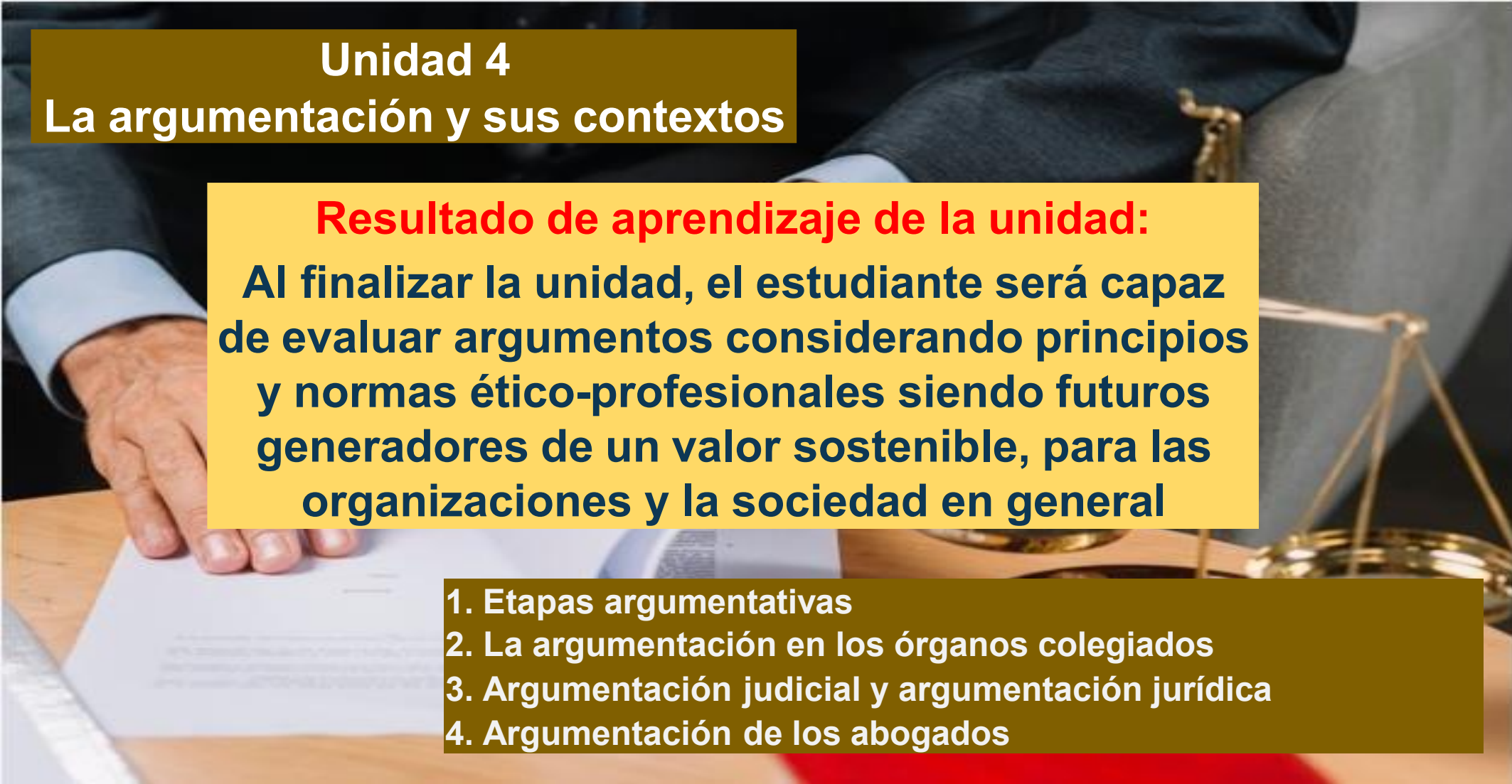
Unidad 3

Análisis y evaluación de las argumentaciones

Resultado de aprendizaje de la unidad:

Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de valorar los principios éticos de la profesión y sus implicancias en el desarrollo de la actividad de jueces y operadores jurídicos encargados de la interpretación y aplicación del derecho

1. Analizar, evaluar y argumentar
2. Cuestiones controvertidas y casos difíciles
3. La evaluación del razonamiento judicial
4. Criterios de evaluación



Unidad 4

La argumentación y sus contextos

Resultado de aprendizaje de la unidad:

Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de evaluar argumentos considerando principios y normas ético-profesionales siendo futuros generadores de un valor sostenible, para las organizaciones y la sociedad en general

1. Etapas argumentativas
2. La argumentación en los órganos colegiados
3. Argumentación judicial y argumentación jurídica
4. Argumentación de los abogados



Deontología Jurídica

Conoce los principios éticos de la profesión y aplica los mismos en cualquier contexto académico o profesional.

**Aplica los
principios y
normas
éticos
profesionales
a casos
concretos en
tu formación
académica**





Evaluación



Modalidad Presencial

Rubros	Unidad por evaluar	Fecha	Entregable / Instrumento	Peso parcial	Peso total
Evaluación de entrada	Prerrequisito	Primera sesión	Evaluación individual teórica / Prueba objetiva	0 %	
Consolidado 1 C1	1	Semana 1 - 4	Evaluación individual teórico-práctica / Prueba de desarrollo	40 %	20 %
	2	Semana 5 - 7	Ejercicios grupales de análisis de casos / Rúbrica de evaluación	60 %	
Evaluación parcial EP	1 y 2	Semana 8	Trabajo práctico grupal: redacción de proyecto / Rúbrica de evaluación	25 %	
Consolidado 2 C2	3	Semana 9 - 12	Desarrollo de simulación de audiencia (sentencias de 1ª. Instancia) / Rúbrica de evaluación	40 %	20 %
	4	Semana 13 - 15	Desarrollo de simulación de audiencia (sentencias de 2ª. Instancia) / Rúbrica de evaluación	60 %	
Evaluación final EF	Todas las unidades	Semana 16	Desarrollo de simulación de audiencia (sentencias casatorias o del TC) / Rúbrica de evaluación	35 %	
Evaluación sustitutoria *	Todas las unidades	Fecha posterior a la evaluación final	Aplica		

* Reemplaza la nota más baja obtenida en los rubros anteriores.



**Bienvenid@s a la asignatura de
Razonamiento y Argumentación Jurídica**

¡Gracias!

Roseleyev Ramos Reymundo
Celular N.° 994718023
rramosr@continental.edu.pe



Universidad
Continental